An das
Amtsgericht Siegen
Berliner Straße 21–22
57072 Siegen

Jeinil Vijaykumar Patel
Bachstr. 4
10555 Berlin

Aktenzeichen: 14 C 1471/26
früher: Mahnverfahren Amtsgericht Wedding, 26-5158052-0-3

Anspruchsbegründung

in dem Rechtsstreit

Jeinil Vijaykumar Patel,
Bachstr. 4
10555 Berlin
– Kläger –

gegen

LIVUS Siegen Grundstücks GmbH
c/o Coastline Real Estate GmbH
Gillweg 3, 14193 Berlin
– Beklagte –

Der Mahnantrag nannte die Forderung unter der Katalogbezeichnung 20. *Mietnebenkosten – auch Renovierungskosten*. Gegenstand dieses Verfahrens sind ausschließlich Nebenkostenvorauszahlungen für Heizung, Wasser und Strom. Renovierungskosten werden nicht geltend gemacht.

I. Anträge

Ich beantrage,

1. die Beklagte zu verurteilen, an mich 3.253,28 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 29.07.2026 zu zahlen.

2. hilfsweise, für den Fall, dass das Gericht einen Zahlungsanspruch auf Rückzahlung der Vorauszahlungen für die Jahre 2022 und 2024 sowie auf den Stromvorschuss für das Jahr 2023 nicht für begründet hält, die Beklagte zu verurteilen, mir ordnungsgemäße Abrechnungen über die Betriebskosten für die Jahre 2022 und 2024 sowie über die Stromkosten für das Jahr 2023 zu erteilen.

3. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Ich wohne in Berlin. Ich bitte das Gericht, wenn möglich schriftlich zu entscheiden.

Der Betrag von 3.253,28 Euro entspricht dem Mahnantrag. Er setzt sich wie folgt zusammen:

2022: 695,00 Euro
2023: 998,28 Euro
2024: 1.560,00 Euro

zusammen 3.253,28 Euro.

Für 2022 und 2024 liegen mir keine Abrechnungen auf meinen Namen vor. Die tatsächlichen Kosten dieser Jahre kann ich deshalb noch nicht beziffern. Bis eine ordnungsgemäße Mieterabrechnung vorliegt, mache ich die geleisteten Vorauszahlungen als Höchstbetrag geltend. Sobald eine solche Abrechnung vorgelegt oder das Guthaben gezahlt wird, werde ich den Zahlungsantrag auf das sich ergebende Guthaben beschränken bzw. den erledigten Teil für erledigt erklären. Die Klage war nötig, weil die Beklagte trotz Fristsetzung weder zahlte noch abrechnete. Ich bitte deshalb, der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, auch soweit sich der Betrag nach einer verspäteten Abrechnung verringert. Kaltmiete und die Pauschale von 38,00 Euro sind nicht Streitgegenstand.

Mir ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 07.07.2021 (VIII ZR 52/20) bekannt, nach der ein Rückzahlungsanspruch auf Betriebskostenvorauszahlungen nach Beendigung des Mietverhältnisses grundsätzlich nur für Abrechnungsperioden besteht, deren Abrechnungsfrist erst nach Beendigung des Mietverhältnisses ablief. Für die Jahre 2022 und 2024 sowie für den Stromvorschuss 2023 lief die Abrechnungsfrist bereits während des laufenden Mietverhältnisses ab. Ich halte den Zahlungsanspruch gleichwohl für begründet, weil die Beklagte mir mit Schreiben vom 20.12.2023 (Anlage K3) zugesagt hat, nach Erhalt der Verbrauchsdaten innerhalb von drei Monaten abzurechnen, und mich dadurch von einer weiteren Geltendmachung meines Zurückbehaltungsrechts für 2022 abgehalten hat. Für den Fall, dass das Gericht dieser Würdigung nicht folgt, beantrage ich insoweit hilfsweise die Erteilung der Abrechnungen gemäß Antrag zu I. Ziff. 2.

II. Sachverhalt

1. Zwischen den Parteien bestand ein Mietverhältnis über das möblierte Apartment A158-AM1.04.01, Untere Dorfstr. 130, 57074 Siegen. Das Mietverhältnis begann am 01.09.2021 und endete zum 31.07.2026. Die Übergabe fand am 30.07.2026 statt.

Beweis: Mietvertrag (Anlage K1), Kündigungsbestätigung (Anlage K10), Übergabeprotokoll (Anlage K11)

2. Im Mietvertrag war neben der Kaltmiete von 237,00 Euro und einer nicht abrechenbaren Betriebskostenpauschale von 38,00 Euro ein abrechenbarer Vorschuss vereinbart, und zwar Heizung 15,00 Euro, Wasser 10,00 Euro, Strom 10,00 Euro, zusammen 35,00 Euro. Die monatliche Gesamtmiete betrug zunächst 310,00 Euro.

Beweis: Anlage K1, Kontobeleg Januar 2022 (Anlage K13)

3. Ab Februar 2022 erhöhte die Beklagte den Heizkostenvorschuss um 15,00 Euro und den Stromvorschuss um 10,00 Euro. Die Gesamtmiete betrug danach 335,00 Euro. Der abrechenbare Nebenkostenvorschuss betrug 60,00 Euro im Monat (Heizung/Wasser 40,00 Euro, Strom 20,00 Euro).

Beweis: Schreiben der Beklagten (Anlage K2), Kontobeleg Februar 2022 (Anlage K13)

4. Ab Februar 2023 wurde die Gesamtmiete auf 405,00 Euro erhöht. Der abrechenbare Nebenkostenvorschuss betrug danach 130,00 Euro im Monat (Heizung/Wasser 110,00 Euro, Strom 20,00 Euro). Januar 2023 wurde noch mit 335,00 Euro belastet.

Beweis: interne Mieterliste (Anlage K4), Kontobelege Januar und Februar 2023 (Anlage K13), Zahlungsübersicht (Anlage K12)

5. Die Beklagte bzw. die Hausverwaltung hat die Mieter darüber informiert, dass die Verbrauchsabrechnung sich verzögern könne. Seitdem habe ich für 2022 und 2024 keine Abrechnung auf meinen Namen erhalten. Für 2023 existiert eine Abrechnung der objektus GmbH, die mir nicht zugesandt wurde. Ich habe sie selbst im Portal der Beklagten gefunden.

Beweis: Schriftsatz an die Mieter (Anlage K3), Heizkostenabrechnung 2023 (Anlage K9), Tickets (Anlagen K5 bis K8)

Im CRM-System der Beklagten liegen die Abrechnungsunterlagen und Rechnungen der Energieversorger für die Liegenschaft Untere Dorfstr. 130. Der Ordner ist öffentlich erreichbar. Die vollständigen Sammelrechnungen (mehrere hundert Seiten) reiche ich nur auf Anforderung des Gerichts nach. Ein Screenshot des Ordners liegt bei.

Beweis: Screenshot CRM-Ordner NKABR Untere Dorfstr. 130 (Anlage K14)

6. Ich habe die fehlenden Abrechnungen mehrfach angemahnt, unter anderem mit den Service-Tickets vom 17.07.2025, 14.03.2026, 16.06.2026 und 15.07.2026. Mit dem Ticket vom 15.07.2026 habe ich für 2023 das Guthaben verlangt und eine Frist bis zum 29.07.2026 gesetzt. Im selben Ticket habe ich die Beklagte zudem aufgefordert, mir die fehlenden Abrechnungen für 2022 und 2024 innerhalb von 14 Tagen zuzustellen. Die Beklagte hat darauf geantwortet, dass sie die Sache prüfen werde. Bis zum Ablauf der Fristen und auch danach wurden weder das Guthaben überwiesen noch die fehlenden Abrechnungen für 2022 und 2024 übersandt.

Beweis: Anlagen K5, K6, K7 und K8

7. Die monatlichen Gesamtbeträge wurden per Lastschrift an die Beklagte gezahlt. Eine Übersicht der Monate 2022 bis 2024 liegt bei. Belege für die Monate, in denen sich der Vorschuss geändert hat, liegen ebenfalls bei. Die übrigen Monatsbelege reiche ich nach, falls das Gericht oder die Beklagte sie verlangt.

Beweis: Anlagen K12 und K13

III. Berechnung der Forderung

1. Jahr 2022

Nebenkostenvorschuss: Januar 35,00 Euro, Februar bis Dezember 11 x 60,00 Euro. Summe 695,00 Euro. Über Vorauszahlungen für Betriebskosten ist jährlich abzurechnen (§ 556 Abs. 3 Satz 1 und 2 BGB). Die Abrechnung muss dem Mieter spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums mitgeteilt werden. Für das Kalenderjahr 2022 endete diese Frist am 31.12.2023. Eine Abrechnung auf meinen Namen für 2022 habe ich nicht erhalten. Mit Schreiben vom 20.12.2023 (Anlage K3) hat die Beklagte mitgeteilt, die Abrechnung verzögere sich, weil die Comgy GmbH die Verbrauchsdaten nicht übermittelt habe und Insolvenz angemeldet habe. Sie hat angekündigt, mich zu informieren, sobald ihr die Verbrauchsdaten vorliegen, und die Abrechnung innerhalb von drei Monaten danach zu erstellen und zu versenden. Eine solche Mitteilung und eine Abrechnung auf meinen Namen sind bis heute nicht

erfolgt. Die tatsächlichen auf mich entfallenden Kosten sind mir ohne Mieterabrechnung unbekannt. Die im CRM hinterlegten Sammelrechnungen der Versorger (Anlage K14) ersetzen eine solche Abrechnung nicht. Ich mache 695,00 Euro als Höchstbetrag geltend, bis eine ordnungsgemäße Abrechnung auf meinen Namen vorliegt. Eine Nachzahlung über die bereits geleisteten 695,00 Euro hinaus erkenne ich nicht an. Für den Fall, dass das Gericht den Zahlungsanspruch für 2022 nicht für begründet hält, gilt insoweit der Hilfsantrag zu I. Ziff. 2.

Beweis: Anlagen K3, K12, K13 und K14

2. Jahr 2023

Nebenkostenvorschuss Heizung/Wasser: Januar 40,00 Euro, Februar bis Dezember 11 x 110,00 Euro. Summe 1.250,00 Euro. Stromvorschuss: 12 x 20,00 Euro = 240,00 Euro.

Für das Kalenderjahr 2023 endete die zwölfmonatige Abrechnungsfrist (§ 556 Abs. 3 Satz 2 BGB) am 31.12.2024. Die Abrechnung der objektus GmbH vom 16.12.2024 für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 weist Kosten von 491,72 Euro aus (Heizung 100,14 Euro, Warmwasser 219,43 Euro, Kalt- und Abwasser 172,15 Euro). Strom ist in dieser Abrechnung nicht enthalten. Die Abrechnung rechnet die Vorauszahlungen nicht gegen. Sie wurde mir nicht übersandt. Ich habe sie selbst im Portal der Beklagten gefunden.

Guthaben Heizung/Wasser: 1.250,00 Euro - 491,72 Euro = 758,28 Euro. Zuzüglich Stromvorschuss 240,00 Euro, weil dafür keine Abrechnung vorliegt. Für den Fall, dass das Gericht den Zahlungsanspruch auf den Stromvorschuss 2023 nicht für begründet hält, gilt insoweit der Hilfsantrag zu I. Ziff. 2. Forderung 2023: 998,28 Euro.

Beweis: Anlagen K9 und K12

3. Jahr 2024

Nebenkostenvorschuss: 12 x 130,00 Euro = 1.560,00 Euro. Für das Kalenderjahr 2024 endete die zwölfmonatige Abrechnungsfrist (§ 556 Abs. 3 Satz 2 BGB) am 31.12.2025. Eine Mieterabrechnung für 2024 habe ich nicht erhalten. Die tatsächlichen Kosten sind mir daher unbekannt. Ich mache 1.560,00 Euro als Höchstbetrag geltend, bis eine Abrechnung vorliegt. Eine Nachzahlung über die bereits geleisteten 1.560,00 Euro hinaus erkenne ich nicht an. Nach Ablauf dieser Frist habe ich die Beklagte am 14.03.2026 erneut um Abrechnung gebeten. Die Beklagte hat mir am 16.03.2026 mitgeteilt, mein Anliegen sei weitergeleitet worden. Im Vertrauen darauf, dass die Abrechnung nun zeitnah erfolgen würde, habe ich die laufenden Vorauszahlungen weiterhin vollständig geleistet. Erst als auch danach keine Abrechnung erfolgte, habe ich Ende April 2026 gekündigt. Für den Fall, dass das Gericht den Zahlungsanspruch für 2024 gleichwohl nicht für begründet hält, gilt insoweit der Hilfsantrag zu I. Ziff. 2.

Beweis: Anlage K12

4. Gesamtforderung

695,00 Euro + 998,28 Euro + 1.560,00 Euro = 3.253,28 Euro.

Nicht eingeklagt sind Kaltmiete, die Pauschale von 38,00 Euro sowie Nebenkosten für 2025 und 2026.

IV. Anlagen

Anlage K1 Mietvertrag A158-AM1.04.01
Anlage K2 Erhöhung Heiz- und Stromkosten ab 01.02.2022
Anlage K3 Schriftsatz Verbrauchsabrechnung Siegen 2022
Anlage K4 Nebenkostenerhöhung 2023 (Mieterliste)
Anlage K5 Ticket 79131 vom 17.07.2025
Anlage K6 Ticket 92371 vom 14.03.2026
Anlage K7 Ticket 98274 vom 16.06.2026
Anlage K8 Ticket 100150 vom 15.07.2026
Anlage K9 Heizkostenabrechnung 2023 objektus GmbH
Anlage K10 Kündigungsbestätigung vom 06.05.2026
Anlage K11 Übergabeprotokoll Auszug vom 30.07.2026
Anlage K12 Zahlungsübersicht Nebenkostenvorauszahlungen 2022–2024
Anlage K13 SEPA-Lastschriften bei Änderung des Vorschusses
Anlage K14 Screenshot CRM-Ordner NKABR Untere Dorfstr. 130

Mit freundlichen Grüßen

_____

Ort, Datum Unterschrift